

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง จริญญา กุลบุญ กับพวก โจทก์
นาง ศิริเพ็ญ สิทธิเดช กับพวก จำเลย

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 9, มาตรา 30, มาตรา 34

โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนรับราชการเป็นครูในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจำเลยที่3ต่อมาเทศบาลเมืองตรังได้ขยายเขตพื้นที่การปกครองออกไปรวมเอาโรงเรียนซึ่งโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนสอนอยู่เป็นของเทศบาลเมืองตรังด้วยโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนสมัครใจสอบในโรงเรียนเดิมจำเลยที่3จึงมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนออกจากราชการเพื่อรับบำนาญด้วยเหตุทดแทนในวันเดียวกันเทศบาลเมืองตรังได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนเข้าราชการเป็นพนักงานเทศบาลเมืองตรังโดยได้รับเงินเดือนเท่าเดิมเมื่อโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนซึ่งได้ออกจากราชการและมีสิทธิรับบำนาญตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2500แล้วได้ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ในสังกัดเทศบาลโดยได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนเดิมโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนจึงต้องบอกเลิกรับบำนาญตามมาตรา30และโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนจะต้องถูกงดบำนาญในระหว่างที่เข้ารับราชการใหม่ด้วยตามมาตรา34วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 จึงได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามสืบเฝ้าคนกับพวกออกจากราชการตามความประสงค์ของทางราชการด้วยเหตุทดแทน บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่ในสังกัดของเทศบาลเมืองตรังในวันเดียวกันโดยให้ได้รับเงินเดือนตามอัตราและตำแหน่งเท่าเดิมต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ทำบันทึกเสนอจำเลยที่ 2 ให้งดจ่ายเงินบำนาญแก่โจทก์ทั้งสามสืบเฝ้าคน ซึ่งเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 34 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันจ่ายเงินบำนาญ เงินเพิ่ม และเงินช่วยค่าครองชีพแก่โจทก์ทั้งสามสืบเฝ้าคนพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การรับบำนาญของโจทก์ทั้งสามสืบเฝ้าคนขัดต่อพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 34 คือโจทก์ทั้งสามสืบเฝ้าคนมิได้บอกเลิกการรับบำนาญเพื่อต่อเวลาราชการ จึงไม่มีสิทธิได้รับบำนาญ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 จ่ายเงินบำนาญ เงินเพิ่ม และเงินช่วยค่าครองชีพแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 11 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 17 ที่ 21 ถึงที่ 28 ที่ 30 และที่ 31 ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 ที่ 10 ที่ 13 ที่ 15 ที่ 16 ที่ 18 ที่ 19 ที่ 20 และที่ 29

โจทก์ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 ที่ 10 ที่ 13 ที่ 15 ที่ 16 ที่ 18 ที่ 19 ที่ 20 และที่ 29 และจำเลยที่ 3 ที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 จ่ายเงินบำนาญ เงินเพิ่มและเงินช่วยค่าครองชีพแก่โจทก์ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 ที่ 10 ที่ 13 ที่ 15 ที่ 16 ที่ 18 ที่ 19 ที่ 20 และที่ 29 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกา เดิมโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนรับราชการเป็นครูในสังกัดของจำเลยที่ 3 ต่อมาปี 2512 เทศบาลเมืองตรังได้ขยายเขตพื้นที่การปกครองออกไปรวมเอา โรงเรียนซึ่งโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนสอนอยู่เป็นของเทศบาลเมืองตรังด้วย โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนสมัครใจสอบในโรงเรียนเดิมจำเลยที่ 3 จึงมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนออกจากราชการเพื่อรับบำนาญด้วยเหตุทดแทน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2512 ตามในวันเดียวกันนี้ เทศบาลเมืองตรังได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลเมืองตรัง โดยได้รับเงินเดือนเท่าเดิม โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนได้รับบำนาญตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2512 มาโดยตลอด ต่อมาวันที่ 23 พฤษภาคม 2532 จำเลยที่ 1 ได้ทำบันทึกเสนอจำเลยที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในขณะนั้น ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของจำเลยที่ 3 ให้งดจ่ายบำนาญแก่โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนจำเลยที่ 2 จึงได้มีหนังสือแจ้งงดจ่ายบำนาญแก่โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนและจำเลยที่ 2 ได้หารือการงดจ่ายเงินบำนาญดังกล่าวไปยังจำเลยที่ 4 ซึ่งต่อมาจำเลยที่ 4 ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 3 งดจ่ายเงินบำนาญแก่โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคน ต่อมาโจทก์ 16 คนในจำนวน 31 คน ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วได้มีหนังสือขอให้จำเลยที่ 3 จ่ายเงินบำนาญตามปกติให้โจทก์ทั้งสิบหกคนจำเลยที่ 3 จึงมีหนังสือหารือไปยังจำเลยที่ 4 ต่อมาจำเลยที่ 4 แจ้งยืนยันให้จำเลยที่ 3 งดจ่ายเงินบำนาญแก่โจทก์ทั้งสิบหกคนดังกล่าวเช่นเดิม จึงมีการงดจ่ายเงินบำนาญให้แก่โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคน นับแต่เดือนพฤษภาคม 2532 เห็นว่า การที่จำเลยที่ 3 สั่งให้โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนออกจากราชการเพื่อให้รับบำนาญเพราะเหตุทดแทนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2512 ก็เพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลเป็นหน่วยราชการคนละหน่วยงานกันจำเลยที่ 3 ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งให้โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนซึ่งรับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปรับราชการในสังกัดเทศบาลเมืองตรัง จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำนาญก่อนแล้วจึง

ค่อยบรรจุเป็นข้าราชการครูของเทศบาลใหม่ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมทั้งนี้โดยความ
สมัครใจของโจทก์ทุกคนดังนี้ เมื่อโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดคนซึ่งได้ออกจากราชการและ
มีสิทธิรับบำนาญตามมาตรา 9 แล้วได้ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ในสังกัดเทศบาล
โดยได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนเดิม โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดคนจึงต้องบอกเลิกรับ
บำนาญตามมาตรา 30 และโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดคนจะต้องถูกงดบำนาญในระหว่างที่
เข้ารับราชการใหม่ด้วย ตามมาตรา 34 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ที่บัญญัติว่า "ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่ง
ได้รับหรือมีสิทธิในบำนาญปกติแล้วภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ ฯลฯ ถ้าเงิน
เดือนใหม่เท่าหรือสูงกว่าเงินเดือนเดิมก็ให้งดบำนาญในระหว่างนั้น เมื่อออกจาก
ราชการตอนหลังให้คำนวณบำนาญโดยคิดเฉพาะจำนวนเงินเดือนที่ได้รับจริงในตอน
ใหม่และเฉพาะเวลาราชการในตอนใหม่บวกเข้ากับบำนาญเดิม"ดังนั้น เมื่อโจทก์ทั้ง
สามสิบเอ็ดคนได้รับเงินเดือนใหม่เท่ากับเงินเดือนเดิมก็ต้องงดบำนาญโดยได้รับเงิน
เดือนใหม่อย่างเดียวจะรับทั้งบำนาญและเงินเดือนไม่ได้เพราะโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดคน
ก็มิได้เสียสิทธิในเรื่องอายุราชการแต่อย่างใด การที่โจทก์ที่ 3 และที่ 4 งดจ่าย
บำนาญแก่โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดคนจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดคน

(จำลอง สุขศิริ-สุทธิ นิชโรจน์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ